清溪镇2021年“4·14”一般坍塌事故调查报告

清溪镇2021年“4·14”一般坍塌事故调查组

2021年7月9日

目 录

一、基本情况.....1

（一）涉事建筑基本情况.....2

（二）相关人员情况.....2

（三）相关人员之间的关系.....3

二、事故发生经过和应急救援情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）应急救援情况及评估.....6

三、人员伤亡情况及直接经济损失.....6

（一）人员伤亡情况.....6

（二）直接经济损失.....6

四、事故原因和性质.....7

（一）现场勘验情况.....7

（二）勘查技术分析.....8

（三）事故原因.....9

（四）事故性质.....10

五、有关安全监管履职情况.....11

六、事故责任认定及处理建议.....11

七、事故防范和整改措施.....12

清溪镇2021年“4·14”一般坍塌事故调查报告

2021年4月14日上午11时08分许，位于清溪镇科技路143号商铺二楼装修工地发生一起坍塌事故，造成一名装修工人在事故中死亡。

事故发生后，市、镇领导高度重视，市领导作了指示。为尽快查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，落实市领导指示及事故调查处理“七个立即”精神。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，开展事故调查工作，查找事故原因。东莞市人民政府成立了由清溪镇人民政府、纪检监察办、公安分局、住房和城乡建设局、应急管理分局和镇总工会组成的清溪镇“4·14”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将调查处理情况报告如下：

一、基本情况

（一） 涉事建筑基本情况

涉事建筑位于东莞市清溪镇科技路143号，系刘爱章于1994年向清溪镇房地产公司购置，土地权属性质为国有，使用期限：1993年9月—2063年9月。事发商铺位于该建筑的二楼，建筑面积为537.61平方米。

（二） 相关人员情况

1.刘爱章，女，香港人，身份证号码：　　，涉事商铺所属物业的业主。

2.赖俊芳，女，汉族，54岁，东莞市莞城区人，身份证号码：　　。系涉事商铺业主委托的管理负责人。

3.李林，男，汉族，48岁，湖南省资兴市人，身份证号码：　　。系涉事商铺的一手承租人。

4.余宾华，女，汉族，43岁，东莞市清溪镇人，身份证号码：　　。一手承租人李林将涉事商铺转租给余宾华。

5.周方明，男，汉族，57岁，重庆市万州区余家镇人，身份证号码：　　。泥水工，涉事商铺拆墙和砌墙工程的业务承接人和施工人员，是本次事故中的死者。

6.曹启成，男，汉族，49岁，重庆市万州区余家镇人，身份证号码：　　，泥水工，涉事商铺拆墙和砌墙工程工程的施工人员。

7.彭德跃，男，汉族，64岁，重庆市万州区后山镇人，身份证号码：　　，泥水工，涉事商铺拆墙和砌墙工程的施工人员。

8. 胡显明，男，汉族，54 岁，湖北省江陵县资市镇人，身份证号码：，系余宾华雇请的材料搬运工，负责挑砖和沙。，事发现场的见证人。

9. 李立清，男，汉族，57 岁，重庆市梁平县人，身份证号码：，系余宾华雇请的材料搬运工，负责挑砖和沙。

10. 何亚琴，女，汉族，44 岁，湖南省资兴市人，身份证号码：，系李林的妻子。

（三） 相关人员之间的关系

1. 业主刘爱章委托赖俊芳全面负责涉事商铺的出租和管理，自己不参与经营管理。

2. 2015 年 9 月 15 日，赖俊芳和李林签订了铺位出租合同，赖俊芳将涉事商铺出租给李林用作培训机构，租期为 3 年。合同约定未经出租方同意，承租方不得对租赁物进行拆迁、改建和增设。

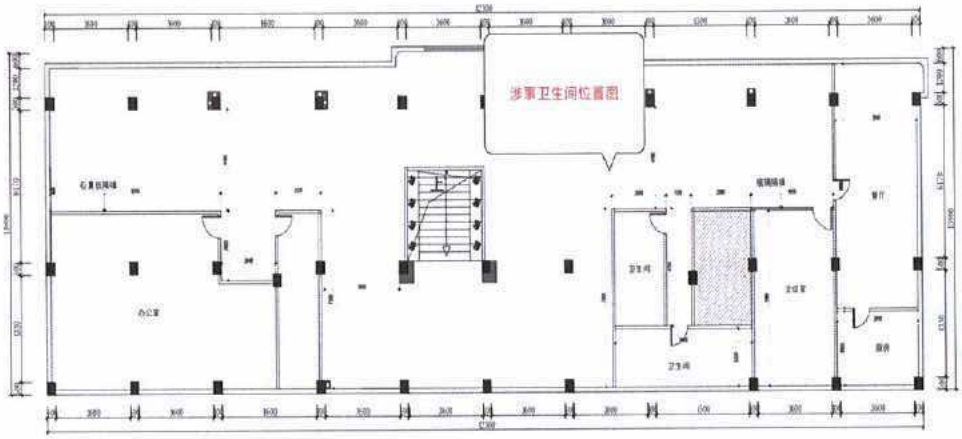
3. 余宾华得知李林转租涉事商铺的消息，2021 年 3 月联系到李林商谈，其想承租下来改造后用于住宿出租。余宾华让李林去找赖俊芳洽谈承租事宜，后李林与赖俊芳（授权其助理代签）续签了商铺出租合同（称为“A 合同”），租期为 6 年，从 2021 年 4 月 1 日起至 2027 年 3 月 31 日止。同时，李林准备了另外一份租赁合同（称为“B 合同”），授意其妻子何亚琴仿照赖俊芳的签名先在出租方（甲方）处签上赖俊芳的姓名，租期与前述续签的出租合同保持一致。而后，李林并未向余宾华出示 A 合同，而是出示了 B 合同，以此表明

其替余宾华已签到了租赁合同，让余宾华在承租方（乙方）处补签名。因此余宾华最后拿到的合同是B合同，其对仿签出租方签名一事并不知情。余宾华通过电子转账方式前后共向李林支付了118000元商铺转让费，李林于2021年4月9日清场将涉事商铺交予余宾华。李林向赖俊芳并未坦承其转租的事实，而是说多了一个合伙人共同经营，由合伙人负责支付租金，也未提及接下来要对商铺进行拆改装修的情况。截至事发时，赖俊芳和余宾华均互不认识。

4.周方明得知余宾华承租的涉事商铺要进行改造装修，便联系了余宾华洽谈。4月9日，双方经口头协商确定，余宾华将拆除原有天花和部分墙体再砌墙的工程交予周方明承接，预估工期20天左右。余宾华先通过微信转款600元给周方明作为前期部分施工费用，工程费用总额暂无法查证。于是周方明叫来了经常一起做事的工友曹启成、彭德跃共同施工，三人对报酬并未明确约定。三人靠接散活，在清溪镇从事泥水工已有二十余年，谁接了活就叫上另外两人一起去做。

5.余宾华另外雇请了胡显明和李立清作为搬运工，负责搬运建筑材料，事发当天从商铺一楼门口把砖挑到二楼。胡显明和李立清并不认识在二楼拆墙和天花的周方明等三人。

涉事工地平面图



二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

4月14日上午，拆除工作正常进行，曹启成拆天花，周方明和彭德跃拆卫生间L型的两面墙。卫生间墙体长4.75米宽2.62米 高2.5米左右，面积12平方米左右，卫生间的墙体是红砖结构的实体墙，里面贴了瓷砖，墙体比较坚固。他们先砸掉墙体上端的一小部分，然后用电锤把L型墙角掏空，掏空墙角长70cm，高30cm左右后，周方明就在里面用铁锤敲打短的那面墙，彭德跃就在外面用铁锤敲打长的那面墙。搬运工胡显明曾对他们的危险行为提出了忠告，认为卫生间里面贴了瓷砖，比较重和坚固，站在里面比较危险，墙体容易向里面倒塌。但周方明和彭德跃没有理会，仍然继续进行拆除作业。

上午 11 点 08 分左右，正在拆天花的曹启成发现周方明敲打的墙体倒塌，倒塌的墙体压住周方明的下半身。现场人员合力把其从废墟中救出，发现其后脑勺有个三角形的伤口不停流血。

（二）应急救援情况及评估

事发后，现场人员合力把周方明从废墟中救出。现场人员拨打了 120 急救电话，11 点 30 分左右医护人员赶到现场，经检查发现周方明已经没有生命体征。

接到报警后，清溪镇公安分局立即出警赶赴现场，对事故现场进行了查勘和保护。清溪镇应急管理分局接报后，立即派人前往了解情况，进行现场查勘和安全隐患排查，并责令立即停止施工，及时向上级报告事故信息，同时对事故现场进行封闭处理，避免二次事故发生。

经评估，本次事故救援及时、处置得当，未发生次生伤害和衍生事故。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成一人死亡，死者叫周方明，男，汉族，57 岁，重庆市万州区余家镇人。东莞市清溪友华医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示：周方明死亡原因为创伤性休克。

（二）直接经济损失

由于目前涉事方与死者家属就周方明死亡赔偿事宜正在协商当中，尚未达成赔偿协议，因此事故造成的直接经济

损失暂无法统计。

四、事故原因和性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问及取证工作，对事故现场进行详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）现场勘验情况

4月15日，事故调查组委托技术专家对事故现场进行了仔细的勘查，并对相关人员进行了调查询问。

1. 事发地点为东莞市清溪镇科技路143号商铺二楼，事故发生时相关人员正在该楼进行装修工程中的拆除原卫生间墙体工作。

2. 经现场勘查及询问相关人员查明，4月14日上午，拆除工作正常进行，曹启成拆天花，周方明和彭德跃拆卫生间L型的两面墙。卫生间墙体长4.75米宽2.62米 高2.5米左右，面积12平方米左右，卫生间的墙体是红砖结构的实体墙，里面贴了瓷砖，墙体比较坚固。他们先用电锤把L型墙角掏空，掏空墙角长70cm，高30cm左右后，周方明就在里面用铁锤敲打短的那面墙，彭德跃就在外面用铁锤敲打长的那面墙。搬运工胡显明曾对他们的危险行为提出了忠告，认为卫生间里面贴了瓷砖，比较重和坚固，站在里面比较危险，墙体容易向里面倒塌。但周方明和彭德跃不予理会，仍然冒险施工。





（二）勘查技术分析

经技术专家组综合现场勘查、检测以及询问相关人员等，作出如下技术分析：

1. 施工方没有按照相关技术规范要求做好安全工作。《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）6. 0. 3 条规

定：拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。6.0.7条规定：拆除工程施工作业人员应按现行行业标准《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184的规定，配备相应的劳动防护用品，并应正确使用。然而，施工方在拆墙前并没有进行书面安全技术交底，也没有佩戴安全帽等劳动防护用品。

2.施工现场安全管理缺失，施工人员违反有关拆墙作业的操作规程，冒险作业。《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.1.1条规定：人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行……5.1.3条规定：当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部淘掘或推倒的方法。然而，周方明和彭德跃意图加快拆除砌墙，选择先在底部掏洞拆墙。周方明在狭小的卫生间里拆墙，当墙体往里发生整体倾覆时，其躲闪不及，从而被倒塌的墙体砸中，导致事故发生。

（三）事故原因

1.直接原因

周方明在未佩戴劳动防护用品且位于狭小的空间内的情况下，违反安全技术规范，未严格遵守从上至下、逐层分段的施工工序，采取从墙体底部凿洞掏掘的方法，由下至上地对建筑墙体进行人工拆除，导致墙体结构受力失稳倾倒压向自身。

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.1.1：人工拆除应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。当框架结构采用人工拆除施工时，应按楼板，次梁，

主梁，结构柱的顺序依次进行。5.1.3：当进行人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

2.间接原因

（1）施工人员周方明安全意识薄弱，对现场危险性估计不足，冒险作业。《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016)3.0.8：拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行检测；当发现事故隐患时，必须停止作业。

（2）施工方（周方明、曹启成和彭德跃）对施工现场安全管理缺失，未制定拆墙施工方案，未划定危险区域，也未安排专人监护。《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016)6.0.4：拆除工程施工必须按施工组织设计，安全专项施工方案实施；在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全警示标志，并应由专人监护。

（四）事故性质

经事故调查组认定：清溪镇2021年“4·14”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关安全监管履职情况

经核实，对于改变建筑使用功能不属于住建部门的监管范围，事发物业所在地并非属于村辖区，不在村委的日常巡查范围。事发物业的管理方赖俊芳每周都会亲自或者授权其助手对出租的物业进行检查，发现消防和安全隐患会立即整改消除，至事发前并未发生过安全事故。本起事故发生较突然，一手承租人李林已清场交予二手承租人余宾华，余宾华本以为李林已经通知过管理方关于转租和改造装修的事宜，

因此就直接让人进场施工了，拆墙工人进场后于当天上午就发生了事故。

六、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，建议对事故相关责任人作如下处理:

1.周方明在未佩戴劳动防护用品且位于狭小的空间内的情况下，违反安全技术规范，未严格遵守从上至下、逐层分段的施工工序，采取从墙体底部凿洞淘掘的方法，由下至上地对建筑墙体进行人工拆除，导致墙体结构受力失稳倾倒压向自身；并且周方明作为拆墙施工的组织者，对现场危险性估计不足的情况下冒险作业，且对施工现场安全管理缺失。周方明对本起事故发生负有责任，鉴于其在本起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

2.余宾华，将涉事拆墙工程交予周方明承接时，未签订安全生产管理协议，也未约定安全生产管理职责，对施工现场督促、检查不力，未及时发现并消除事故隐患，对施工方统一协调、管理不到位。建议由住建部门对余宾华依法进行处理。

3.赖俊芳，作为涉事物业的出租方和管理方，对物业的监督检查存在疏漏，未及时发现承租方对涉事商铺擅自进行拆改的行为，导致未能有效监督施工活动，建议住建部门督促赖俊芳采取有效措施，严格落实对出租物业的日常检查和

安全管理。

4. 李林，向出租方隐瞒转租事实，而又通过仿冒签名欺骗承租方余宾华而获取了十余万的转让费，其行为涉嫌合同诈骗，建议移交公安机关依法对其调查处理。

5. 鉴于针对建筑拆改工程存在监管盲区，建议清溪镇人民政府明确辖区内对建筑拆改工程的监管部门，加强安全监管。

6. 对本起事故造成人员伤亡、财产损失等相关的民事法律责任，建议相关当事人进行协商或通过法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

（一）清溪镇 2021 年“4 · 14”一般坍塌事故暴露了周方明，曹启成，彭德跃等对行业法律法规认识严重不足，安全意识的淡薄。曹启成，彭德跃等务必停止建筑工程施工，严格执行保障建筑施工安全的国家标准和行业标准。

（二）清溪镇住建局要加强对建筑企业的监管，查处未持有建筑相关资质进行建筑工程施工的违法行为。此次事故属违规操作引起，暴露了建筑行业施工人员对行业和国家的施工标准的熟悉掌握严重不足。务必督促企业和建筑工人加强学习，熟悉掌握建筑施工标准及相关的安全知识。

（三）清溪镇城管分局要加大厂房、民宅违建巡查力度，及时查处违法违规情况。村（社区）切实履行属地管理职责，建立健全巡查监管制度，加强日常巡查，发现不安全行为应当及时纠正并上报相关职能部门。

（四）建议清溪镇政府加强建筑施工安全宣传教育。一

要在电视、报刊、网络等媒体上对建筑施工事故进行报道，深入剖析事故原因及其中教训，教育广大群众提高安全意识，二要大力开展建筑施工安全培训，组织群众了解建筑施工安全知识；三要加大对负有安全监管职能人员的业务培训，提高发现建筑施工安全隐患问题的能力；四要督促各生产经营单位落实主体责任，对企业在新建、改建、扩建及装修厂房进行隐患排查。

清溪镇2021年“4·14”一般坍塌事故调查组

2021年7月9日